

1500044-41.2022.8.26.0626
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 15/06/2022
... Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500044-41.2022.8.26.0626 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500044-41.2022.8.26.0626
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013363/2022 - DEL.POL.UBATUBA, 22459550 - DEL.POL.UBATUBA, 206/22/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2013363 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVI BATISTA TEIXEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

DAVI BATISTA TEIXEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta de 14h49min., na Avenida Armando Barros Pereira, Praia Grande, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, mediante emprego de violência física, subtraiu, para si, uma corrente de ouro que pertencia à vítima Julio Cesar de Almeida (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08).

A denúncia foi recebida no dia 24 de janeiro de 2022 (fls. 51).

Defesa escrita a fls. 73/77.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 82/83).

Em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como o acusado foi interrogado (fls. 139/140 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 136/138).

A Defesa, por sua vez, alegando que o acusado ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos e não tinha controle total sobre seus atos, tampouco discernimento, postulou pela improcedência da ação com sua consequente absolvição, ou subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito indicado na denúncia para o crime previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal, ou ainda, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea, regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 144/152).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva (fls. 05).

Em Juízo, DAVI reiterou a confissão e relatou que, na data dos fatos, encontrou um colega na praia e ingeriu bebida alcoólica, porém, quando retornava para sua residência, avistou a vítima em um quiosque, instante em que se aproximou, puxou a corrente que estava no pescoço de Julio Cesar e empreendeu fuga em direção a um shopping, onde foi posteriormente abordado pelos policiais.

Cumprе consignar que a confissão judicial, ainda que parcial, constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor. Neste sentido:

“APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido” (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO

DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS DE MODO ESCORREITO. REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. As autorias do crime de roubo restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação nº 0833173-69.2013.8.26.0052, Rel. Des. Airton Vieira, j. 25/06/2015).

Não obstante a confissão exarada pelo acusado, verifico que a vítima Julio Cesar de Almeida procedeu ao reconhecimento do réu em audiência e relatou que, naquela data, estava em um quiosque na praia, quando DAVI se aproximou, deu-lhe um tranco, puxou a corrente que estava em seu pescoço e se evadiu. Afirmou que restou lesionado nas costas e pescoço, e ainda, registrou que recuperou o bem subtraído, que foi apreendido na posse do acusado.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

"REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AUTORIA INEQUÍVOCA - RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO - PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - REPRIMENDA INALTERADA - PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE" (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28/07/2015).

Noto, ainda, que a vítima reconheceu o acusado em Juízo como sendo o autor da prática delitiva (fls. 139/140 e mídia gravada), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27/07/2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. j. Martins, j. 28/02/2013).

A Policial Militar Rafaela Silva de Almeida relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento, quando foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo, tendo sido noticiado que o agente se evadiu em direção ao shopping existente nas imediações. Afirmou que efetuou diligência e logrou êxito em abordar DAVI, que trazia consigo a corrente subtraída. Asseverou que a vítima reconheceu o bem apreendido, que a subtração se deu mediante o emprego de violência, bem como registrou que o acusado confessou, informalmente, a autoria delitiva.

Assim, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, seja pela confissão exarada pelo acusado em audiência, seja pelos demais depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Outrossim, em que pesem as alegações da Defesa no sentido de que o acusado praticou o delito sob o efeito da ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, inexistem elementos que comprovem, ou minimamente demonstrem, que a eventual embriaguez seria proveniente de caso fortuito ou de força maior, bem como que DAVI era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determina-se de acordo com esse entendimento.

Do mesmo modo, de acordo com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, tornou-se inequívoco que o acusado subtraiu a corrente de ouro pertencente a vítima mediante o emprego de violência, razão pela qual afastado o pedido de desclassificação do delito indicado na denúncia para aquele previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal.

Para ilustrar:

“Apelação – Roubo impróprio – Recurso da defesa – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria demonstradas – Produto do roubo encontrado na posse do réu – Inversão do ônus da prova – Desclassificação do roubo para furto – Impossibilidade – Violência configurada – Depoimentos da vítima e das testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal – regime inicial semiaberto mantido por ausência de recurso ministerial – Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0006892-96.2017.8.26.0302, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Porto, j. 30/07/2019).

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, ante a extrema gravidade do delito, praticado mediante emprego de grave ameaça, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado.

A esse respeito, confira-se o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). Penal. Pena. Circunstâncias atenuantes. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir as penas, na 2ª fase da dosimetria, aquém do mínimo cominado pelo tipo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado. Necessidade (TJSP, Apelação nº 0011703-71.2012.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 29/01/2015).

REVISÃO CRIMINAL. Roubo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos. Depoimento de autoridade policial coerente e em sintonia com as provas colhidas. Palavra da vítima que é de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir. Diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo com alteração do regime prisional. Descabimento. Evidente a consumação do delito - Regime fechado adequado para conscientização da ilicitude e apto para reprimir a reiteração criminosa. Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão. Pedido revisional indeferido (TJSP, Revisão Criminal nº 0447973-37.2010.8.26.0000, Rel. Sérgio Ribas, j. 27/06/2013).

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do acusado, eis que o delito foi praticado mediante emprego de violência (cf. Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

O sentenciado não poderá recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima e da natureza do delito. Ademais, mantenho a prisão dele com o fim de garantir a aplicação da lei penal e por ser conveniente à ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DAVI BATISTA TEIXEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 14 de junho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA